Kaufvertrag über eine gebrauchte Produktionsmaschine

zwischen der Fertigung Nordwerk GmbH, Hafenallee 8, 20457 Hamburg (nachfolgend "Verkäufer") und der Präzisionsteile Stein KG, Gewerbering 3, 90402 Nürnberg (nachfolgend "Käufer")

§ 1 Kaufgegenstand

Der Verkäufer verkauft dem Käufer die in Anlage 1 näher bezeichnete gebrauchte Fräsmaschine einschließlich der dort aufgeführten Zubehörteile in dem Zustand, in dem sie sich bei Vertragsschluss befindet.

§ 2 Kaufpreis

Der Kaufpreis beträgt 84.500,00 EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Er ist in zwei Raten zu zahlen: 50 Prozent innerhalb von zehn Tagen nach Vertragsschluss, der Rest bei Übergabe der Maschine.

§ 3 Lieferung und Gefahrübergang

Die Maschine wird am 15. März ab Werk des Verkäufers bereitgestellt. Mit der Verladung geht die Gefahr des zufälligen Untergangs auf den Käufer über; der Transport erfolgt auf dessen Kosten.

§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Maschine Eigentum des Verkäufers. Der Käufer darf sie bis dahin weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen.

§ 5 Sachmängel

Der Verkäufer übernimmt für den Zustand der Maschine eine Gewährleistung von sechs Monaten ab Übergabe. Offensichtliche Mängel hat der Käufer innerhalb von fünf Werktagen schriftlich anzuzeigen.

§ 6 Haftung des Verkäufers

Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet er nur für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten und der Höhe nach beschränkt auf den vorhersehbaren, typischen Schaden.

§ 7 Verzug

Kommt der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, schuldet er Verzugszinsen in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

§ 8 Rücktritt aus wichtigem Grund

Jede Partei kann vom Vertrag zurücktreten, wenn der anderen Partei die Fortsetzung aus einem wichtigen Grund nicht zumutbar ist. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere bei Zahlungseinstellung oder Insolvenzantrag vor.

§ 9 Geheimhaltung

Die Parteien behandeln Preis und Vertragsinhalt sowie sämtliche im Rahmen der Besichtigung erlangten technischen Informationen vertraulich und geben sie nicht an Dritte weiter.

§ 10 Betriebsdaten der Maschine

Soweit die Steuerung der Maschine personenbezogene Bedienerdaten gespeichert hat, löscht der Verkäufer diese vor der Übergabe. Der Käufer verpflichtet sich, die Daten nach Art. 32 DSGVO mit angemessenen technischen Maßnahmen zu schützen.

§ 11 Konkurrenzschutz

Der Verkäufer verpflichtet sich, für die Dauer von zwei Jahren keine baugleichen Maschinen an direkte Wettbewerber des Käufers im Raum Nürnberg zu verkaufen.

§ 12 Schriftform und Salvatorik

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform; individuelle Abreden haben Vorrang. Ist eine Bestimmung unwirksam, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

§ 13 Gerichtsstand

Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Landgericht Hamburg ausschließlich zuständig. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.